

1510716-41.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2121899/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 24757194 - 72º D.P.

VILA PENTEADO, 2121899 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRÉ LUIS PINHEIRO SANTANA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1510716-41.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510716-41.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2121899/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 24757194 - 72º D.P.

VILA PENTEADO, 2121899 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRÉ LUIS PINHEIRO SANTANA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Vistos.

ANDRÉ LUIS PINHEIRO SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II c.c. §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70 (duas vítimas), e artigo 180, caput, todos do Código Penal, em razão da prática dos seguintes fatos criminosos:

(i) no dia 04 de maio de 2022, por volta das 18h50min, na Rua Ministro Lins de Barros, 692, Cachoeirinha, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso e previamente ajustado com outros dois indivíduos não identificados, mediante

violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas José Camilo Barreto e Daiane Salviano Barreto, subtraiu, para proveito comum, um veículo I/Kia Sportage, placas PNF7I01, avaliado em R\$138.342,00; uma furadeira elétrica; um televisor, marca Sony, 55 polegadas; um televisor, marca Philips, 46 polegadas; um televisor AOC, 32 polegadas; uma lixadeira Makita; uma lixadeira de bancada; um aparelho celular, marca Samsung, modelo A10; quatro relógios, marca Techno; e um climatizador, marca Oster, pertencentes às vítimas;

(ii) em data e local incertos, porém antes do dia 04 de maio de 2022, o acusado recebeu/adquiriu o aparelho de telefone celular, marca Xiaomi, IMEI 862204056801249, pertencente à Angélica Vieira Oliveira, sabendo tratar-se de produto de crime.

Recebida a denúncia (fls. 74/75), o acusado, pessoalmente citado (fls. 77), apresentou defesa por escrito (fls. 107/108) e, não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que ouvidas as vítimas, três testemunhas e realizado o interrogatório do réu. Nada foi requerido na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal e as partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.  
Fundamento e decido.

Preliminarmente, rejeito a alegação de nulidade do reconhecimento feito em juízo, suscitada pela Defesa sob o fundamento de não terem sido perfilados pessoas com iguais características físicas.

Quanto ao tema, é amplamente majoritária no âmbito das Câmaras de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo a compreensão de que o dispositivo legal em tela não insere regras peremptórias, cuja infringência tenha o condão de macular a prova (a propósito: Apelação Criminal nº1519491-16.2020.8.26.0228, 9ª Câmara, rel. Des. Silmar Fernandes, j. 07.06.2021; Apelação Criminal nº 0095750-20.2016.8.26.0050, 15ª Câmara, rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, j. 07.06.2021; Apelação Criminal nº 1501641-80.2020.8.26.0540, 4ª Câmara, rel. Des. Edison Brandão, j. 02.06.2021; Apelação Criminal nº 1506007-10.2020.8.26.0526, 3ª Câmara, rel. Des. Jayme Walmer de Freitas, j. 01.06.2021; Apelação Criminal nº 0020112-36.2019.8.26.0224, 2ª Câmara, rel. Des. André Carvalho Silva de Almeida, j. 29.03.2022; Apelação Criminal nº1500452-03.2020.8.26.0626, 7ª Câmara, rel. Des. Mens de Mello, j. 28.03.2022; e Apelação Criminal nº 1503671-44.2020.8.26.0296, 13ª Câmara, rel. Des. Marcelo Gordo, j. 27.01.2022).

No caso dos autos, o reconhecimento foi realizado nos termos do artigo 226 do CPP. O fato de terem sido apresentados, junto com o réu, pessoas que não guardavam semelhança absoluta com ele em nada macula a prova.

Do reconhecimento pessoal não é o único elemento de convicção apto a comprovar a autoria delitiva. Além dele, há a prisão em flagrante do réu conduzindo o veículo poucos minutos depois do tê-lo roubado, conforme relatado pelos policiais. E, por fim, a confissão judicial, por meio da qual o réu admitiu integralmente a prática do roubo.

Por tais motivos, rejeito a preliminar.

Inexistindo nulidades processuais ou outras preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda.

A pretensão ministerial é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 07/11), auto de exibição, apreensão e entrega da res furtiva (fls. 17/18), além da prova oral.

A autoria também é certa, emergindo da confissão e da prova vocal produzida judicialmente, sob o crivo do contraditório judicial.

Ouvida na fase inquisitiva, a vítima José Camilo Barreto declarou : "hoje por volta das 18:50 hs, estava chegando junto com sua filha em sua residência, à bordo do veículo KIA/Sportage, placas PNF7I01, momento em que foram abordadas por três indivíduos, os quais portando arma de fogo, mandaram entrar na residência e ficaram sentados na sala, enquanto reviraram tudo a procura de bens para subtração, e

queriam saber de dinheiro na residência, que foram obrigados a irem para o quarto e eles subtraíram diversos pertences das vítimas, como relógios, televisores, ferramentas e etc. Que foram embora e subtraíram o veículo deles também. Que durante a ação criminosas, um deles deu um tapa em seu rosto, causando-lhes lesões no olho esquerdo. Que conseguiram sair do quarto e acionar a polícia militar e logo depois receberam um telefonema de que o veículo deles tinham sido encontrados e por tal motivo compareceram nesta Distrital, e em sala própria reconheceram com toda certeza o indivíduo detido como um dos autores do roubo, tendo participado da ação criminosa e que em alguns momentos pegava a arma, revirava as coisas, separava os objetos para subtração." (fls. 19).

A testemunha Lucas Barbosa de Lima, policial militar, declarou: "que é policial militar, um dos componentes da VTR 09 425 e foi irradiado via COPOM que o veículo KIA/Sportage, placas PNF7I01, tinha sido roubado e se depararam com tal veículo na Rua Silvio Bueno Peruche, sendo que o indivíduo que o conduzia, empreendeu fuga e na Rua Santa Cruz da Conceição, altura do nº 202 ele desembarcou e foi abordado. O indivíduo foi identificado como André Luiz Pinheiro e com ele nada ilícito foi encontrado, em sua posse foi encontrado um telefone celular e ao realizarem pesquisas, constatou-se que tratava-se de produto de roubo, conforme boletim de ocorrência nº 493/22- DEPOL Suzano, tendo como vítima Angélica Vieira Oliveira. Ao ser questionado do veículo, André falou que era roubado e tinha deixado dois indivíduos no bairro Peri e que estava levando o carro para outro local e que receberia o valor de R\$ 500,00 para fazer esse deslocamento. Diante de tal cenário, exarou voz de prisão em flagrante em desfavor do indiciado e o conduziu até a esta Distrital, onde as vítimas do roubo do veículo e demais objetos compareceram, sendo registrado o presente auto de prisão em flagrante" (fls. 14).

No mesmo sentido foram as versões apresentadas pelos policiais militares Cristian Francisco Delacqua Perrud (fls. 15) e Rafael Muller da Silva (fls. 16).

Em juízo, os depoimentos dos policiais militares se confirmaram. De igual forma, as vítimas apresentaram a mesma versão daquela apresentada em sede policial.

A vítima José Camilo Barreto relatou em juízo que foi assaltado por três pessoas, no portão de sua casa; apontaram a pistola para sua cabeça. Foi colocado para dentro da garagem e teve que subir. Eles levaram tudo o que viram pela frente. Foi agredido por um deles, que lhe desferiu um tapa no olho. Eles subtraíram as coisas de casa: celular, televisão e tudo o que viram pela frente. Ele separaram os bens de sua casa e colocaram dentro do carro do depoente e foram embora. Trancaram o depoente e sua filha em um cômodo a fim de que os assaltantes conseguissem fugir. Conseguiu se libertar do quarto e avisou a polícia. Aproximadamente 20 minutos mais tarde recebeu um telefonema da polícia dizendo que localizaram o carro. Na delegacia reconheceu um dos roubadores. Não teve nenhuma dúvida em reconhecê-lo. Eles usavam agasalho com capuz e máscara. Conseguiu ver os olhos deles. Eles revezavam a arma. Eram dois homens brancos e um moreno. "Foi um terror". Por fim, o depoente reconheceu com segurança o réu.

A vítima Daiane Salviano Barreto relatou em juízo que estava chegando em casa com seu pai, quando este foi abordado por três indivíduos; a depoente estava dentro do carro e foi conduzida, juntamente com seu pai, para dentro de casa. Eles reviraram a casa inteira e agrediram seu pai com um soco. Eles reviraram a casa inteira e levaram todos seus bens. Foi presa no quarto e eles saíram. Conseguiu arrombar a porta rapidamente e acionar a polícia. Aproximadamente 20 ou 30 minutos depois de os roubadores saírem de sua casa, a polícia telefonou dizendo que haviam localizado o carro. Fez o reconhecimento na delegacia: não teve nenhuma dúvida. Um deles usava uma peruca: o outro, que foi reconhecido, tinha olhos claros. Eles usavam máscaras faciais; porém, em alguns momentos, devido ao cansaço, eles retiraram a máscara, de modo que a depoente conseguiu ver o rosto deles. Foi utilizada uma arma. Um deles ficava na sala, mas eles revezavam. O roubador que foi reconhecido chegou a ficar com a arma vigiando a depoente e seu pai, mas também revirou a casa toda. Instada a descrever as características físicas do roubador: disse que tem olhos claros (esverdeado), cabelo castanho claro/loiro, 1,70m, de moletom marron claro, tênis preto com detalhes brancos. A mesma pessoa com as mesmas roupas foi identificada na delegacia. Não sabe dizer em qual mão esse rapaz carregava a arma (se direita ou

esquerda). Não sabe dizer se ele tinha alguma deficiência. Levada à sala de reconhecimento, a depoente reconheceu com certeza o réu.

A vítima Angélica Vieira Oliveira disse que teve esse celular (marca Xiaomi) subtraído no dia 04.02. Havia saído do Banco Mercantil, na rua Feliciano Camargo, quando foi abordada por um rapaz negro e alto, que colocou a arma na cintura da declarante. Nesse momento veio uma mulher que esbarrou na declarante, momento em que o rapaz puxou sua bolsa, em cujo interior havia dinheiro (R\$ 2.600,00), celular, chave do carro, celular, documentos e cartões. Não conseguiu reaver seu celular, tampouco o dinheiro e cartões.

Interrogado, ANDRÉ LUIS PINHEIRO SANTANA confessou a prática do crime de roubo. Contou que tinha uma lanchonete, pegou dinheiro emprestado de um agiota, o qual era um dos dois indivíduos com quem praticou o assalto. Admitiu o emprego de arma de fogo, o que alegou que foi feito por um dos dois outros agentes. Não viu a agressão à vítima; só ficou sabendo depois. Quanto ao crime de receptação, disse que o comprou na (rua) Santa Ifigênia, em um dos "box" daquela rua; foi ao local trocar a tela de seu celular, mas acabou trocando pelo celular em questão; lhe disseram que era mostruário.

No que tange ao crime de roubo, a confissão do acusado foi totalmente corroborada pelas versões apresentadas pelas vítimas e testemunhas policiais.

Como dito, as vítimas reconheceram, estreme de dúvidas, o réu como um dos sujeitos ativos da empreitada criminosa, em reconhecimento pessoal cercado das cautelas estatuídas pelos incisos do art. 226, I e II, do CPP.

As duas vítimas foram levada à sala de reconhecimento, onde o acusado estava com mais dois outros presos com algumas características físicas similares (carecas, de igual estatura). Cada preso carregava uma placa com um número de identificação, o qual era desconhecido previamente pelas vítimas. Nesse contexto, as vítimas afirmaram com segurança e convicção para o réu, o qual trazia o número 01. Ambas as vítimas foram seguras e firmes no ato de reconhecimento, tendo assim manifestado todas as vezes que conclamadas a repetir.

Ressalto que o reconhecimento judicial foi feito com todas as cautelas e em estrita observância às regras do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Em casos como o presente, envolvendo crimes patrimoniais, há de se atribuir especial realce à palavra da vítima na elucidação dos fatos, uma vez que delitos deste jaez comumente ocorrem na clandestinidade, e não há motivos para acreditar que aquela deseje ver o acusado injusta e indevidamente condenados.

Igualmente, a jurisprudência dos tribunais superiores de há muito consolidou o entendimento de que a palavra dos agentes policiais tem eficácia probatória, desde que não se evidencie o deliberado intuito de prejudicar o réu - em virtude, por exemplo, de alguma inimizade ou perseguição pessoal. Não se patenteou a intenção dos policiais militares em incriminarem gratuitamente os acusados, e o escorço fático não se mostrou faccioso.

Portanto, concatenadas a versão das vítimas, das testemunhas e a confissão do acusado, a autoria restou indubitosa.

O concurso de pessoas restou configurado, incidindo a causa de aumento ditada pelo art. 157, § 2º, II, do CP, porque o acusado agiu com mais dois indivíduos, todos previamente conluiados e com identidade de propósitos, conforme admitiu o acusado em seu interrogatório judicial e demonstrou a instrução criminal.

Imperativo, ainda, o reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), a qual foi afirmada pelas vítimas do roubo e confessada pelo réu.

Concorrendo duas causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, o juiz pode limitar-se a uma só majoração, prevalecendo, contudo, a majorante que mais aumenta a reprimenda (art. 68, parágrafo único, do CP). Como anota CLEBER MASSON, "cuida-se de faculdade judicial. (...) Nada impede, porém, a incidência de todas as causas de aumento ou de diminuição da pena." (Direito penal: parte geral (arts. 1º a 120) v. 1 15. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2021, p. 619).

Tenho que devem incidir as duas causas de aumento de pena, de modo a conferir efetividade à inovação trazida pela Lei nº 13.964/2018, que teve por escopo o

recrudescimento penal do roubo perpetrado com emprego de arma de fogo, para o qual o legislador previu fração fixa de majoração (2/3), à parte das demais circunstâncias, e sem embargo destas. Tal posicionamento se coaduna com o princípio da individualização da pena, de vez que leva em consideração todos os aspectos delitivos e evita que se trate igualmente condutas de distintas circunstâncias e reprovabilidades.

Reconhecidas as causas de aumento de pena referentes ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), em um primeiro passo, majorar-se-á a reprimenda em 1/3. O parágrafo em tela estabelece que o juiz poderá elevar a pena de 1/3 até metade, ficando a seu critério, em sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a fração de majoração, sem que haja um critério meramente matemático, ancorado tão somente no número de causas de aumento (Súmula nº 443 do STJ). À evidência, um roubo praticado em concurso de agentes, impingindo-lhe fundado temor, tem potencialidade lesiva e reprovabilidade consideravelmente superiores à da figura delitiva em sua forma simples, justificando a majoração no patamar fixado. Em um segundo passo, impõe-se o sucessivo acréscimo de 2/3, mercê da incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo. Assim já se pronunciou o Tribunal de Justiça de São Paulo:

Na derradeira etapa, mantenho o acréscimo de 3/8 (três) oitavos pelas causas de aumento do concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, percentual eleito pela jurisprudência, inclusive desta Colenda Câmara, como o mais adequado ao caso, delito que, à evidência dos autos, não pode receber tratamento semelhante ao singelamente majorado, dada a maior reprovabilidade da conduta e intimidação da vítima, ainda mais nas circunstâncias já descritas, em que havia vários agentes que se valeram de arma de fogo para impingir temor às vítimas, que foram restringidas de sua liberdade de trinta minutos a uma hora (STJ Quinta Turma: HC 121.686/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julg. 05.03.2009, e HC 112.296/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julg. 24.03.2009. Mantenho também o acréscimo de 2/3 (dois terços) pela causa de aumento do emprego de arma de fogo (...).

Esta Relatoria perfilha do entendimento de que se impõe a incidência de todas causas de aumento, a fim de que se dê efetividade à inovação legislativa que teve por escopo o recrudescimento penal do roubo perpetrado por emprego de arma de fogo, para o qual o legislador previu percentual fixo de aumento, à parte das demais circunstâncias, e sem prejuízo delas, tanto que previu esta majoração em destaque das demais circunstâncias. Não há, portanto, reparo a ser efetuado no caso concreto. Tal posicionamento, ademais, mais se adequa ao princípio da individualização da pena, uma vez que considera todas as circunstâncias delitivas e evita que se trate igualmente condutas de distintas circunstâncias e reprovabilidade. (Apelação Criminal nº 1501259-97.2019.8.26.0548, 15ª Câmara de Direito Criminal, relª. Desª. Gilda Alves Barbosa Diodatti, j. 25.04.2020)

Houve concurso formal próprio entre os crimes de roubos com relação as duas vítimas (art. 70, "caput", do CP). Em um mesmo contexto fático, foram atingidas a liberdade individual e os patrimônios pessoais de duas vítimas (pai e filha), divisando-se, portanto, unicidade de comportamento e pluralidade de resultados.

Quanto ao crime de receptação, as circunstâncias do encontro do réu na posse do aparelho celular da marca Xiaomi, pertencente à vítima Angélica, contendo dados desta, e a falta de comprovação de sua aquisição lícita, demonstram que o réu tinha efetiva ciência que havia recebido produto de crime.

De resto, houve concurso material entre o crime de roubo e receptação, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Logo, ausentes excludentes de ilicitude, dirimentes de culpabilidade e causas de extinção da punibilidade, a responsabilização do acusado é de rigor, ao que passo a dosar individualmente as penas aplicáveis a eles, em atenção ao sistema trifásico perfilhado pelo Código Penal (artigos 59 e 68).

Roubo:

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas pelo art. 59 do

Código Penal, verifico que: a culpabilidade é exacerbada, tendo em conta que o réu empregou violência durante a ação criminosa, tendo agredido a vítima idosa, além de tê-las amarrado em um quarto, causando-lhes pânico e terror; o réu registra duas condenações criminais definitivas, a saber: 0006351-47.2019 (trânsito em julgado em 14.11.2019) e 0017222-59.2022 (trânsito em julgado em 23.05.2022). O primeiro configura reincidência e o segundo, Maus antecedentes, tendo em vista o trânsito em julgado ser posterior aos fatos em apuração; não há maiores informações sobre a conduta social e a personalidade do agente, não ensejando maior desvalor; os motivos são inerentes ao elemento subjetivo do tipo penal, não merecendo valoração negativa; as circunstâncias e as consequências do crime também são inatas ao tipo penal, no aspecto objetivo, e/ou compreendem majorantes, não comportando avaliação negativa, sob pena de bis in idem; e o comportamento da vítima é circunstância neutra ou favorável. À vista dessas circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base 1/3 acima do piso legal, em 05 anos, 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Na segunda etapa, incide a circunstância atenuante da confissão espontânea perante a autoridade judicial (art. 65, III, "d", do CP), utilizada para a formação do convencimento desta Julgadora (Súmula n. 545 do STJ). Por outro lado, o réu é reincidente (arts. 61, I, e 63, ambos do Código Penal), conforme fundamentação supra. Atenta à compreensão pacificada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do EREsp nº 1.154.752, em 26.05.2012, compenso integralmente a atenuante da confissão espontânea perante a autoridade judicial com a agravante da reincidência, posto serem igualmente preponderantes, ex vi do disposto no art. 67 do CP. Desse modo, as penas intermediárias permanecem no patamar encontrado na etapa anterior.

Na terceira fase, concorrem as causas de aumento do § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal, de modo que procedo a majorações sucessivas das frações de 1/3 e 2/3, conforme explicado na fundamentação acima, fixando a pena em 11 anos, 10 meses e 06 dias de reclusão, e 28 dias-multa.

Aplicando-se a regra do concurso formal entre os dois roubos praticados, exaspero a pena em 1/6, passando a dosá-la em 13 anos, 09 meses e 27 dias de reclusão, e 32 dias-multa.

Receptação:

Na primeira fase, o réu registra Maus antecedentes, conforme fundamentação supra, de modo que exaspero a pena em 1/6, passando a dosá-la em 1 ano e 02 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda fase, concorre a agravante da reincidência e não há atenuante de pena. Agravo a pena em 1/6, passando a dosá-la em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Na terceira etapa, não concorrem causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que a pena final permanece em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Considerando o concurso material entre os crimes de roubo e receptação, somo as reprimendas, totalizando o montante final de 15 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão, além de 45 dias-multa.

Ausentes maiores informações sobre a situação econômica dos réus, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (arts. 49, § 1º, e 60, ambos do CP).

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena corporal, com fulcro no art. 33, § 2º, do Código Penal, único admitido para início do cumprimento de pena de reclusão superior a 4 anos por réu reincidente específico.

O tempo de prisão provisória não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena corporal (art. 387, § 2º, do CPP).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mercê da reincidência do réu em crime de natureza patrimonial, de maneira que considero a fixação de penas alternativas insuficiente para prevenção e reprovação do delito, não sendo recomendável (art. 44, inciso II e § 3º, do CP).

Simetricamente, a reincidência em crime doloso obsta a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77, I, do CP).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para CONDENAR o réu ANDRÉ LUIS PINHEIRO SANTANA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II c.c. §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70 (duas vítimas), e artigo 180, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 15 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão, além de 45 dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos).

O acusado respondeu ao processo preso, e, permanecendo os motivos justificadores da custódia cautelar, deverá continuar custodiado. Recomendo, desde logo, ao estabelecimento prisional em que se encontram recolhidos.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal (artigo 387, IV, do CPP), dado que não houve pedido expresso da acusação nesse sentido.

Intime-se a vítima do teor deste julgado (art. 201, § 2º, do CPP).

Com o trânsito em julgado desta sentença: (a) lance-se o nome do réu no rol de culpados; (b) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral do acusado para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF) e para efeitos de inelegibilidade; (c) oficie-se ao IIRGD para cadastro dos antecedentes; (d) expeça-se a documentação necessária para a execução das penas.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

São Paulo, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA